



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

15 באוגוסט 2022

1576

י"ח באב התשפ"ב

עמוד

הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 14) (הגברת התחרותיות), התשפ"ב-2022 1400

הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 14) (הגברת התחרותיות), התשפ"ב-2022

תיקון סעיף 64¹. בחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 64 –

(1) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ד1) (1) על אף האמור בסעיף קטן (ד), בעל הפטנט הבסיסי לא יהיה זכאי למנוע מכל אדם לעשות אחת או יותר מן הפעולות האלה, לגבי הציוד הרפואי או תכשיר רפואי המכיל את החומר (בסעיף קטן זה – הציוד או התכשיר), במשך התקופות כמפורט להלן, לפי העניין:

דבריו הסבר

חברות גנריות ישראליות אל מול חברות גנריות זרות בכך שמתאפשר לחברות גנריות ישראליות לייצא את הציוד או התכשיר גם בתקופת צו ההארכה.

נוסף על כך מוצע לאפשר, במשך ששת החודשים שלפני סיום תקופת צו ההארכה, ייצור של הציוד או התכשיר לשם שיווקו בישראל ושיווק בישראל של הציוד או התכשיר, ואת כל הפעולות הנדרשות לצורך כך ובלבד שמסירת הציוד או התכשיר ללקוח בישראל תתבצע לאחר תום תקופת צו ההארכה. תיקון זה מאפשר לציוד או לתכשיר להיכנס לשוק המקומי מייד עם תום פקיעת תוקפו של צו ההארכה, ובכך יכולים להימנע עיכובים בכניסת הציוד או התכשיר לשוק המקומי. זאת מכיוון שאף על פי שמטרתו של הסדר צווי ההארכה לאפשר תחרות בחברות המקור מייד עם פקיעת צו ההארכה, החוק בנוסחו היום אינו מתיר לייצר מוצרים גנריים או לשווק אותם אלא לאחר פקיעתו של צו ההארכה. כך שבפועל יכול ליהנות בעל צו ההארכה מתקופת מונופולין ארוכה מזו הנקובה בצו ההארכה, עד שמוצרים מתחרים נכנסים לשוק בפועל.

סעיף 1

לסעיף 64(ד1) המוצע

כללי סעיף 64(ד) לחוק שעניינו היקף ההגנה שמעניק צו להארכת פטנט, קובע לאמור:

"(ד) נתן הרשם צו הארכה, יהיה בעל הפטנט הבסיסי זכאי למנוע, במשך תקופת תוקפו של צו ההארכה, מכל אדם לשווק או לייצר לצורכי שיווק, ללא רשותו, את הציוד הרפואי או תכשיר רפואי המכיל את החומר, ככל שהחומר, התהליך לייצורו, השימוש בו, התכשיר הרפואי או התהליך לייצורו נתבע בתביעות הפטנט הבסיסי."

מוצע להוסיף לסעיף 64 לחוק את סעיף קטן (ד1) שיקבע סייגים לפעולות האמורות בסעיף קטן (ד) שאותן רשאי בעל פטנט למנוע מכל אדם במשך תקופת תוקפו של הפטנט. ביצוען של הפעולות שיתרו כאמור לא יהווה הפרה של צו ההארכה לפי סעיף קטן (ה).

כללי סימן ב'1 לפרק ד' של חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 (להלן – החוק), קובע תנאים שבהתקיימם יאריך הרשם בצו את תקופת ההגנה של הפטנט הבסיסי מעבר לתקופת ההגנה בת עשרים השנים על פי סעיף 52 לחוק (להלן – צו הארכה). הארכה זו, הנוגעת באופן בלבדי לציוד רפואי הטעון רישוי או לתכשיר רפואי המכיל חומר המוגן בפטנט הבסיסי (להלן – הציוד או התכשיר), נובעת מכך שהתמשכותם של הליכי הרישוי ועיכובים במתן אישורי השיווק מונעים מבעל פטנט לנצל באופן מלא את תקופת ההגנה הבסיסית, ולכן יש הצדקה למתן הארכה, לפי תנאים ובתקופות לפי הסימן כאמור. ההסדר של הארכת תקופת הגנה לפטנט משקף איזון בין שתי מטרות: מטרה אחת היא, כאמור, להעניק תקופת הגנה נוספת לחברות תרופות המקור בשל חלוק זמן עד להשלמת הליכי האישור (ראו רע"א 8127/15 התאחדות התעשיינים בישראל נ' Merck Sharp & Dohme Corp.f/k/a (15.6.2016), פסקה 9, פורסם בנבו); מטרה שנייה היא לאפשר תחרות של חברות גנריות עם חברות המקור במועד מוקדם, בין השאר כדי להגביר נגישות לתרופות. בשל הצורך באיזון כאמור, היקף הזכויות המוקנות בצווי הארכה הוא מצומצם לעומת הגדרת "ניצול אמצאה", וצו ההארכה מקנה בלעדיות ביחס לשיווק או ייצור לצורכי שיווק של ציוד או תכשיר. כמו כן סעיף 54 לחוק, אשר נחקק יחד עם ההסדר של צווי הארכה, מתיר לחברות מתחרות לבצע בתקופת הפטנט פעולות הדרושות לצורך רישוי של תרופות מתחרות.

באיוחור האירופי אומצה ההוראה האירופית REGULATION (EU) 2019/933 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2019, אשר מצמצמת את היקף ההגנה שמקנים צווי הארכה במדינות האיחוד האירופי. בשל המגמה באיוחור האירופי כאמור לעיל, מוצע לסייג את ההסדר של הארכת תקופת ההגנה לפטנט שבסעיף 64(ד) לחוק ולהתיר פעולות נוספות בתקופת תוקפו של צו ההארכה. כך מוצע לאפשר, במשך תקופת תוקפו של צו ההארכה, ייצור בישראל של הציוד או התכשיר לשם שיווק מחוץ לישראל, ואת כל הפעולות הנדרשות לצורך כך. תיקון זה משפר את התחרותיות של

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 148; התשע"ז, עמ' 1199.

(א) במשך כל תקופת תוקפו של צו ההארכה – לייצר בישראל את הציוד או התכשיר לשם שיווקו אל מחוץ לישראל ללקוח מחוץ לישראל, לשווק את הציוד או התכשיר אל מחוץ לישראל ללקוח מחוץ לישראל, או לעשות כל פעולה הנדרשת לצורך הייצור או השיווק כאמור אשר מטרתה שיווק אל מחוץ לישראל, ובכלל זה ייצור הציוד או התכשיר, שימוש, הצעה למכירה, מכירה, ייצוא, אחסון או החזקה בו או ברכיב שלו;

(ב) במשך ששת החודשים שלפני סיום תקופת צו ההארכה – לייצר בישראל את הציוד או התכשיר לשם שיווקו בישראל ללקוח בישראל, לשווק בישראל ללקוח בישראל, או לעשות כל פעולה הנדרשת לצורך הייצור או השיווק כאמור, ובכלל זה ייצור הציוד או התכשיר, שימוש, הצעה למכירה, מכירה, ייצוא, אחסון או החזקה בו או ברכיב שלו, ייבוא רכיב כאמור והכול ובלבד שכל מסירה בפועל של הציוד או התכשיר בישראל תיעשה לאחר סיום תקופת צו ההארכה.

(2) בסעיף קטן זה –

“סיום תקופת צו ההארכה” – סיום תקופת תוקפו של צו הארכה שפורסמה בהודעה לפי סעיף 64טז(2);

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (1)(א) המוצעת

כדי לאפשר את יישום מטרת התיקון, שהיא כאמור מניעת הארכת מונופולין מעבר לתקופה הנקובה בצו ההארכה. התיקון המוצע יאפשר ייצור בהיקף מסחרי או בעל אופי עסקי, שיווק והצעה למכירה, אך לא את מעשה המסירה עצמו בתוך תקופת צו ההארכה. בין הפעולות המותרות יהיו ייצור של רכיבים של הציוד או התכשיר, החזקה של רכיבים כאמור או של הציוד או התכשיר, מכירה, הצעה למכירה או השלמת עסקאות מכירה בציוד או התכשיר, למעט מסירתו.

פסקה (1)(ב) המוצעת מונה רשימה לא סגורה של פעולות שניתן לעשות בששת החודשים האחרונים לתקופת תוקף צו הארכה. רשימה זו, כאמור, אינה ממצה ונועדה לייצר ודאות באשר לאפשרות עשיית הפעולות בששת החודשים האחרונים לתקופת תוקף צו הארכה. יובהר כי יש בהכללת הפעולות בפסקה האמורה כוונה לייצר “נמל מבטחים” ולא לקבוע הסדר שלילי ביחס לפעולות שאינן מנויות במפורש.

יובהר כי התקופה שבה הפעולות יהיו מותרות היא ששת החודשים האחרונים מתוך כלל תקופת ההארכה שאורכה עד חמש שנים, בהתאם לחישוב שעורך הרשם בכל מקרה לגופו.

לפסקה (2) המוצעת

מוצע להגדיר את המונחים שנעשה בהם שימוש בהסדר המוצע בסעיף 64טז(ד) כאמור לעיל.

כך מוצע להגדיר “סיום תקופת צו ההארכה” כסיום תקופת תוקפו של צו הארכה, בהתאם לאמור בהודעה שפורסמה באינטרנט על ידי הרשם, כאמור בסעיף 64טז(2).

כאמור, לפי סעיף 64ח(ד) לחוק, בעל פטנט בסיסי שניתן לגביו צו הארכה רשאי למנוע מכל אדם לייצר לצורכי שיווק בישראל את הציוד או התכשיר. מוצע לקבוע כי על אף זכאות זו, במשך תקופת תוקפו של צו ההארכה, בעל פטנט בסיסי לא יהיה רשאי למנוע את ייצור הציוד או התכשיר בישראל כאשר הם מיועדים לשיווק מחוץ לישראל ללקוח מחוץ לישראל, כגון פיתוח תהליך תעשייתי לייצור התכשיר וייצור התכשיר בכמויות מסחריות, או את שיווק התכשיר או הציוד אל מחוץ לישראל ללקוח מחוץ לישראל. כמו כן, לא תהיה זו הפרה לעשות כל פעולה הנדרשת לצורך הייצור או השיווק של הציוד או התכשיר לשם שיווקו אל מחוץ לישראל ללקוח מחוץ לישראל, כגון פעילות מסחרית שכוללת בין השאר מכירה של הציוד או התכשיר וכל פעולה מקדימה או נלווית למכירה, כגון קידומו של הציוד או התכשיר מחוץ לישראל ללקוח מחוץ לישראל, הצעה למכירה, ייצוא של הציוד או התכשיר, שיווק וכיוצא בהם. יובהר כי פעולה כאמור לא תהווה הפרה לפי סעיף קטן (ה) אם היא נעשית למטרת שיווק אל מחוץ לישראל ללקוח מחוץ לישראל, ולמטרה זו בלבד.

לפסקה (1)(ב) המוצעת

מוצע כי בששת החודשים שלפני סיום תקופת ההארכה של הפטנט, לא יהיה בכוחו של בעל פטנט למנוע את ייצור הציוד או התכשיר בישראל לצורך שיווק בישראל ללקוח בישראל ושיווקם בישראל ללקוח בישראל, ובכלל שמשירתו בפועל של הציוד או התכשיר תהיה לאחר סיום תקופת צו ההארכה. כמו כן מוצע לאפשר ביצוע של כל פעולה הנדרשת לצורך כך במהלך התקופה האמורה. זאת,

“שיווק אל מחוץ לישראל” – שיווק של ציוד או תכשיר שתוצאתו מסירת הציוד או התכשיר אל מחוץ לישראל ללקוח מחוץ לישראל.

(ד2) הוראות סעיף קטן (ד1) לא יחולו על ייבוא של ציוד רפואי או תכשיר רפואי המכיל את החומר, שמטרתו היחידה היא אריזה מחדש או ייצוא של הציוד הרפואי או של התכשיר הרפואי המיובא.”;

(2) בסעיף קטן (ה), במקום “להוראות סעיף קטן (ד)” יבוא “להוראות סעיפים קטנים (ד) עד (ד2)”.

2. הוראות החוק העיקרי בנוסחו בחוק זה, יחולו על צווי הארכה שמועד תחילת תוקפם לפי סעיף 64(ב) הוא ביום תחילתו של חוק זה או לאחריו.

תחולה

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (2)

מוצע להתאים את סעיף 64(ה) לחוק שעניינו הפרת צו הארכה, לתיקונים המוצעים בסעיפים 64(ד1) ו-64(ד2) כאמור לעיל.

מוצע להגדיר “שיווק אל מחוץ לישראל” כשיווק של ציוד או תכשיר, כך שמסירתו תהיה מחוץ לישראל ללקוח מחוץ לישראל.

לסעיף 64(ד2) המוצע

סעיף 2 מוצע כי הוראות החוק המוצע יחולו על צווי הארכה שמועד תחילת תוקפם, לפי סעיף 64(ב) לחוק, הוא ביום תחילתו של חוק זה או לאחריו, וזאת אף אם צווי הארכה ניתנו לפני יום התחילה.

מטרת ההסדר המוצע בסעיף 64(ד1) היא לאפשר לתעשייה הישראלית ייצור של ציוד או תכשיר במהלך תקופת צו הארכה לצורך שיווקם מחוץ לישראל, או שיווקם בישראל לאחר תום תקופת הצו. לפיכך מוצע להבהיר בסעיף 64(ד2) כי החריג לא יחול על פעולות של ייבוא ציוד או תכשיר שמטרתן היחידה היא אריזה מחדש או ייצוא של הציוד או התכשיר המיובא, שאינן משרתות את תכלית ההסדר.